日前，罗湖南湖深圳市煜林广告有限公司“8·10”一般高处坠落事故调查报告已经深圳市罗湖区人民政府批复，现予以发布。

2024年12月2日

罗湖南湖深圳市煜林广告有限公司“8·10”一般高处坠落事故调查报告

罗湖南湖深圳市煜林广告有限公司“8·10”
一般高处坠落事故调查组编制

2024年11月28日

目 录

一、事故概述和事故性质认定 ..... - 1 -
二、事故基本情况 ..... - 2 -
（一）金光华广场及事故发生位置情况 ..... - 2 -
（二）事故发生单位界定 ..... - 4 -
（三）事故发生单位及相关单位概况 ..... - 6 -
（四）事故相关单位安全生产管理情况 ..... - 10 -
三、事故发生经过 ..... - 15 -
（一）事发前作业情况 ..... - 15 -
（二）事故发生经过 ..... - 17 -
四、 事故现场情况 ..... - 22 -
（一）事故现场监控情况 ..... - 22 -
（二）事发位置现场情况 ..... - 24 -
（三）事发后刘某国跌落后情况 ..... - 25 -
五、人员伤亡和直接经济损失情况 ..... - 26 -
（一）人员伤亡情况 ..... - 26 -
（二）直接经济损失情况 ..... - 26 -
六、事故应急处置及评估情况 ..... - 27 -
（一）相关企业（个人）事故信息接报、应急响应、现场应急处置及评估情况 ..... - 27 -
（二）相关政府部门应急处置及评估情况 ..... - 30 -
（三）医疗救治和善后处置情况 ..... - 31 -
七、事故原因分析 ..... - 32 -
（一）事故现场勘查（调查）情况 ..... - 32 -
（二）刘某国坠落后勘查情况 ..... - 35 -
（三）刘某国随身携带的尼龙绳和工具挎包调查、勘查情况 ..... - 36 -
（四）事发灯箱广告背光电源调查、勘查情况 ..... - 36 -
（五）劳动防护用品穿戴情况 ..... - 37 -
（六）特种作业人员持证上岗调查情况 ..... - 38 -
（七）事故发生直接原因分析 ..... - 38 -
（八）事故发生的间接原因 ..... - 44 -
八、有关责任单位存在的主要问题 ..... - 45 -
九、对有关责任单位和责任人员的处理建议 ..... - 45 -
（一）免予追究责任人员 ..... - 45 -
（二）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚和处理建议 ..... - 46 -
（三）建议由生产经营单位进行处理的事故责任人员 ..... - 46 -
十、事故主要教训 ..... - 49 -
十一、事故整改和防范措施建议 ..... - 50 -
（一）深圳煜林广告公司 ..... - 50 -
（二）晶彩数码图像公司 ..... - 50 -

（三）金光华商业公司 ..... - 51 -

一、事故概述和事故性质认定

2024年8月10日8时45分许，罗湖区南湖街道辖区人民南路2028号金光华广场发生一起高处坠落事故，造成1名更换户外广告喷绘布作业的人员刘某国死亡，直接经济损失为人民币180万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）第二十二条[1]和区政府关于牵头组成事故调查组的《授权书》（罗府函〔2020〕168号）的规定，罗湖区成立了由区应急管理局、区住房和建设局、区商务局、区城管和综合执法局、罗湖公安分局、区总工会、南湖街道办事处为成员单位的“罗湖南湖深圳市煜林广告有限公司‘8·10’一般高处坠落事故调查组”，开展此起事故调查。同时，还聘请了深圳市惠诚天下安全检测技术有限公司参与事故原因技术分析。

事故调查组通过现场勘查、调查取证和科学分析，查清了事故发生的经过、原因，认定了事故性质，在对事故原因和责任认定的基础上，提出了对有关责任单位和人员的处理以及事故整改防范措施建议。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第二条[2]、第三条[3]的规定，经调查认定，罗湖南湖深

---

[1]《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十二条：根据事故的具体情况，事故调查组由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。事故调查组可以聘请有关专家参与调查。

[2]《生产安全事故报告和调查处理条例》第二条：生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的生产安全事故的报告和调查处理，适用本条例；环境污染事故、核设施事故、国防科研生产事故的报告和调查处理不适用本条例。

圳市煜林广告有限公司“8·10”一般高处坠落事故是一起更换户外广告喷绘布作业人员，违反安全操作规程，未佩戴安全带、安全帽等劳动防护用品的情况下，违规进行高处户外广告喷绘布更换作业，从而引发的一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）金光华广场及事故发生位置情况

1.金光华广场情况

金光华广场位于深圳市罗湖区人民南路2028号，占地1.8万平方米，建筑面积12万平方米，楼高45米，由地下3层与地上8层的主体建筑及一个8500多平方米前广场组成。深圳市金光华商业有限公司（以下简称为“金光华商业公司”）既负责金光华广场商场运营又负责金光华广场物业管理。（见图1）

[3]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条：根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：(一)特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故；(二)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；(三)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；(四)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。国务院安全生产监督管理部门可以会同国务院有关部门，制定事故等级划分的补充性规定。本条第一款所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。



图 1 金光华广场地理位置及外观图

2. 事故发生位置情况

事故发生位置位于金光华广场主体建筑北面外墙西侧四个灯箱广告位从上往下第二个灯箱广告位处（以下简称“事发灯箱广告位”）。2024 年 8 月 10 日事发时，深圳市煜林广告有限公司（以下简称“深圳煜林广告公司”）法定代表人刘某国在更换金光华广场主体建筑事发灯箱广告位户外广告喷绘布过程中发生高处坠落，造成此起事故发生。（见图 2）



图 2 事故发生位置图

（二）事故发生单位界定

经调查组调查，此起事故相关单位关系如下:

1.为了做好华为荣耀户外画面安装工程的施工作业安全管理，深圳市晶彩数码图像有限公司（以下简称“晶彩数码图像公司”）与深圳煜林广告公司于 2022 年 8 月 11 日签订了《施工安全责任协议书》，协议有效期至 2024 年 8 月 10 日止，协议书约定:晶彩数码图像公司在进场施工作业前对深圳煜林广告公司负责人进行现场口头安全事项说明,包括项目的安全规章制度及对该工程项目有关联的安全注意事项;深圳煜林广告公司负责此项目生产的全部安全责任，如果在生产中发生生产安全事故，由深圳煜林广告公司承担全部的事故责任和经济责任。

2.2024 年 1 月 1 日，深圳市至高创意企业形象策划有限公

司（以下简称“至高企业策划公司”）与晶彩数码图像公司签订了《年度合作协议》，协议有效期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。协议约定：晶彩数码图像公司提供包括但不限于活动项目（如线下路演、新品发布会、订购会、品鉴会、答谢会物料展示制作、舞美灯光音响、喷绘印刷、人力资源服务等）；本协议期限内，对于由晶彩数码图像公司或其高管、董事、员工、承包商、代表或代理商在履行本协议时的作为或不作为而造成的所有索赔、损失、损害、开支、审判、抵押、诉讼、起诉、传唤或负债（其中包括但不限于第三方人身伤亡或任何财产损失），晶彩数码图像公司应对至高企业策划公司进行保护、为其辩护、作出赔偿并使其免受损害；晶彩数码图像公司应保障各类活动安全，如出现事故，至高企业策划公司有权根据事故定级及处理规则对晶彩数码图像公司进行处理及处罚。

3. 2024 年 6 月 20 日，华为终端有限公司与至高企业策划公司签订了《框架采购协议》，协议有效期：2024 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。协议约定：至高企业策划公司为华为终端有限公司提供包括但不限于促销活动项目（如线下路演、新品发布会、订购会、品鉴会、答谢会方案、执行及物料展示推广等线下为主的零售促销服务等）；至高企业策划公司应建立完善安全管理制度，在履行本协议期间应遵守适用的法律法规及相关安全规章制度，确保提供服务过程中的安全。至高企业策划公司应对因其公司或公司人员的作为或不作为造成财产损害、人身伤害等事

故承担全部责任，并承担华为终端有限公司由此遭受的全部损失。

4.2024年8月5日，华为终端有限公司发布“享界S9”汽车广告画面，根据华为终端有限公司与至高企业策划公司签订的《框架采购协议》，由至高企业策划公司负责“享界S9”汽车广告画面的制作安装。至高企业策划公司根据与晶彩数码图像公司签订《年度合作协议》，将深圳市全市16处商场“享界S9”汽车广告喷绘布制作更换安装项目（包括金光华广场）交由晶彩数码图像公司负责。晶彩数码图像公司接到任务后，晶彩数码图像公司活动执勤张某意（负责广告安装项目外包）于8月5日通过微信联系将16处“享界S9”汽车广告画面喷绘布更换安装项目（包括金光华广场事发华为固定广告位“享界S9”汽车广告喷绘布更换）分包给深圳煜林广告公司负责更换安装。

深圳煜林广告公司只有法定代表人刘某国1人，深圳煜林广告公司此次承接的全市16处“享界S9”汽车广告画面喷绘布更换作业均由刘某国自己更换。

5.8月10日事发时，刘某国在金光华广场将“问界M9”广告喷绘布更换为“享界S9”户外广告喷绘布过程中发生高处坠落，导致刘某国本人死亡。

基于以上事实分析可以界定，此起事故的发生单位为深圳煜林广告公司。

（三）事故发生单位及相关单位概况

1.事发单位（事发大型户外广告喷绘布更换安装单位）：深

圳煜林广告公司。统一社会信用代码：91440300MA5H8WGP93；注册地址：深圳市龙华区大浪街道上横朗社区华兴路上横朗第二工业区 4 号 103；公司类型：有限责任公司(自然人独资)；注册资本：50 万元人民币；法定代表人：刘某国；成立时间：2022 年 3 月 25 日。经营范围：广告制作；广告设计、代理；平面设计；企业形象策划；品牌管理；礼仪服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务。深圳煜林广告公司由刘某国负责全盘运营，公司只有刘某国 1 人。

2.事发大型户外广告喷绘布更换安装分包单位：晶彩数码图像公司。统一社会信用代码：9144030074517935 91；注册地址：深圳市龙华区福城街道茜坑社区观澜大道 69 号 14 栋 301；公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；注册资本：1000 万元人民币；法定代表人：刘某扬；成立时间：2002 年 12 月 18 日。经营范围：电脑数码图像设计策划；展览标识的设计与策划；其他建筑安装；电脑数码喷绘。节能灯箱生产与销售；木制道具、亚克力制品的生产。晶彩数码图像公司由刘某扬负责全盘运营，公司现有员工 65 人。设有项目部、设计部、跟单部、后勤部、生产部、财务部、人事行政部。事发大型户外广告画面由晶彩数码图像公司制作。

3.事发大型户外广告喷绘布制作更换安装承包单位：至高企业策划公司。统一社会信用代码：91440300734159627 1；注册地址：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅园路 5 号 1 栋 4 层 16 号；公司类型：有限责任公司；注册资本：1000 万元人民币；法定

代表人：鲁某凤；成立时间：2001 年 12 月 30 日。经营范围：企业形象策划，文化活动策划，市场营销策划，礼仪策划，网络数字营销策划；从事广告业务；礼品设计（不含限制项目）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。许可经营项目是：展览展示物料制作，劳务派遣。至高企业策划公司由鲁某凤负责全盘运营，公司现有员工 69 人。设有总经办、事业部、策划部、人事行政部、财务部、采购部。

4.事发大型户外广告发布单位：华为终端有限公司（以下简称“华为终端公司”）。统一社会信用代码：91441900058534494 3；注册地址：广东省东莞市松山湖园区新城路 2 号；公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；注册资本：60600 万元人民币；法定代表人：赵某路；成立时间：2012 年 11 月 23 日。经营范围：开发、生产、销售：通信及电子产品、计算机、卫星电视接收天线、高频头、数字卫星电视接收机及前述产品的配套产品，并提供技术咨询和售后服务；开发、生产、销售：医疗器械（第一类、第二类、第三类医疗器械），并提供技术咨询和售后服务；增值电信业务经营；佣金代理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。华为终端公司由赵某路负责全盘运营。

5.事发场所物业管理单位：金光华商业公司。统一社会信用代码：91440300746630578E；注册地址：深圳市罗湖区人民南路

金光华广场八楼；公司类型：有限责任公司；注册资本：120000万元人民币；法定代表人：李某英；成立时间：2003年3月7日。经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口贸易（按进出口企业资格证书经营）；餐饮管理（不得自办餐饮业）。企业管理策划、咨询、投资项目咨询（不含限制项目），广告业务。金光华商业公司由李某英负责全盘运营，公司现有员工约230人。设有招商部、市场部、运营部、财务部、人事部、法务部、资讯部、监察部、安管部、工程部。

6.事发华为广告位出租单位：金光华商业公司。2023年3月底，经协商，金光华商业公司将事发广告位免费给金光华广场华为门店（该门店承租方为华为经销商深圳世纪华腾信息科技有限公司）使用（2022年10月15日，深圳世纪华腾信息科技有限公司租赁金光华广场华为门店时，与金光华商业公司协商达成免费使用事发广告位）。金光华广场华为门店将该固定广告位用作华为终端公司专门用于发布华为产品广告。

鉴于事发更换的广告位尺寸长为13米，宽为5米，属于大型户外广告[4]，根据2024年3月13日续期的《罗湖区小散工程和零星作业安全生产纳管实施细则（试行）》零星作业纳管范围规定要求[5]，事发广告画面喷绘布更换作业不属于《罗湖区小散工程和零星作业安全生产纳管实施细则（试行）》规定的零星作

[4]《深圳市户外广告设施管理办法》第十四条第三款 本办法所称大型户外广告设施是指单边长度超过二米（含二米）或者面积大于四平方米（含四平方米）的户外广告设施。

[5]《罗湖区小散工程和零星作业安全生产纳管实施细则（试行）》第四条第（三）项 小型临街广告牌的安装、维护、拆除作业属于零星作业

业范围，该作业安全监管职责不适用于《罗湖区小散工程和零星作业安全生产纳管实施细则（试行）》规定的安全监管职责分工。对事发广告画面喷绘布更换作业的安全监管职责依据各行业部门的安全生产监管职责规定确定。

（四）事故相关单位安全生产管理情况

1.深圳煜林广告公司安全生产管理情况

深圳煜林广告公司只有刘某国一个人，刘某国事发死亡后，深圳煜林广告公司未能提供安全生产管理制度和相关安全生产管理资料。深圳煜林广告公司作为事发金光华广场户外广告喷绘布更换安装单位，存在以下问题:

（1）未按规定要求对事发作业现场进行安全风险危害辨识。未按规定要求对金光华广场事发户外广告喷绘布更换安装作业开展安全风险危害辨识并制定相应安全管控措施，造成刘某国进行户外广告喷绘布更换作业安全风险危害辨识缺失，安全风险管控不到位。以上行为违反了《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》第三条[6]、第三十一条[7]的规定。

（2）未安排专门人员进行现场安全管理。在进行户外广告喷绘布高处更换作业过程中，深圳煜林广告公司未安排专门人员进行现场安全管理，确保事发高处作业操作规程的遵守和安全措

[6]《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》第三条：生产经营单位是安全生产的责任主体，对本单位的安全生产承担主体责任，应当依照本规定建立安全生产责任体系，保障安全生产投入，开展安全生产教育和培训，实施风险分级管控与隐患排查治理，完善设备设施与作业安全管理，履行应急救援和事故报告义务，预防和减少生产安全事故。

[7]《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》第三十一条第一款：生产经营单位应当定期开展安全风险危害辨识，排查本单位容易发生生产安全事故的场所、设备和岗位，并依据事故发生概率和可能后果，按照有关规定评估确定风险等级。

施的落实。以上行为违反了《深圳经济特区安全生产监督管理条例》第四十一条[8]的规定。

（3）未进行安全技术交底工作。在刘某国进行户外广告喷绘布更换作业前，深圳煜林广告公司未派人对刘某国进行相关安全技术交底，导致刘某国对事发户外广告喷绘布更换作业存在的危险因素和防范措施不了解。以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[9]的规定。

（4）未监督、教育从业人员佩戴劳动防护用品。在事发金光华广场户外广告喷绘布更换安装作业过程中，深圳煜林广告公司未及时发现和制止刘某国未佩戴劳动防护用品（安全带、安全帽）进行高处作业的行为。以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十五条[10]的规定。

2.晶彩数码图像公司安全生产管理情况

晶彩数码图像公司作为事发金光华广场户外广告喷绘布更换安装分包单位，设置了安全管理机构，配备了安全管理人员，

---

[8]《深圳经济特区安全生产监督管理条例》第四十一条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及其他危险作业，应当符合下列要求：

（一）安排专门人员进行现场管理，向作业人员说明现场危险因素、作业安全要求和应急措施；

（二）编制专项应急预案或者应急处置卡，现场配备应急装备；

（三）编制作业方案并经本单位主要技术负责人或者分管安全生产的负责人审查同意；

（四）确认现场作业条件、作业人员上岗资格、身体状况和配备的劳动防护用品符合安全作业要求。

法律、法规规定作业方案应当进行专家论证、审查的，依照其规定。

生产经营单位进行设备大修、危险装置设备试生产、建筑物或者构筑物拆除、油罐清洗或者涂装、危险物品装卸、有限空间作业、高处作业以及涉及重大危险源、油气管道、临近高压输电线路等作业，应当符合本条第一款规定的要求。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

制定了安全生产责任制管理制度、安全教育培训管理制度、危险作业安全管理制度、承包商、供应商等相关方管理制度、隐患排查治理制度、危险源管理制度、事故应急救援制度、特种（设备）作业人员管理制度、劳动防护用品与保健品管理制度、施工和检/维修安全管理制度等安全生产管理制度，但晶彩数码图像公司在此次事发户外广告喷绘布高处更换安装作业过程中存在以下问题:

（1）未对作业人员进行安全技术交底。在 8 月 10 日，事发户外广告喷绘布更换作业前，晶彩数码图像公司未按照与深圳煜林广告公司签订的《施工安全责任协议书》约定，未组织人员对刘某国进行安全技术交底。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[11]的规定。

（2）对于分包给深圳煜林广告公司的事发户外广告喷绘布更换安装作业安全生产工作未实施统一协调、管理。事发户外广告喷绘布更换安装作业期间，晶彩数码图像公司未对事发户外广告喷绘布更换安装现场安全生产工作进行安全检查，未对事发户外广告喷绘布更换安装现场安全生产工作实施统一协调、管理，未及时发现和制止刘某国未佩戴劳动防护用品（安全带、安全帽）违规进行高处作业的行为。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[12]的规定。

---

[11]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 生产经营项目、场所分包或者出租给其他单位的，生产

3.金光华商业公司安全生产管理情况

金光华商业公司作为事发金光华广场的商场运营管理物业服务企业，设置了安全管理机构，配备了安全管理人员，制定了安全生产责任制管理制度、安全培训教育制度、危险作业管理制度、特种作业人员管理制度、设施安全管理制度、重大危险源管理制度、外来施工单位安全管理制度、作业场所职业危害因素检测管理制度、安全检查管理制度、事故隐患排查治理制度、安全值班检查巡查管理制度等安全生产管理制度，但金光华商业公司在此次事发户外广告喷绘布高处更换安装作业过程中存在以下问题：

（1）落实本公司制定的《外来施工单位安全管理制度》不严格，内部安全管理职责分工不清。8月8日下午，张某意协助刘某国完成事发户外广告喷绘布高处更换作业小散工程和零星作业备案申请，在该备案未审批通过的情况下，金光华商业公司工程部制作完成《施工人员出入证》后，就同意刘某国8月10日进场进行事发喷绘布更换安装作业。8月9日22时58分，王某锋（金光华商业公司工程部维修主任）按照果某玲通过微信语音发送的要求打开了四楼广告灯箱的检修门（王某锋当天23时下班，第二天王某锋9时才上班，于是王某锋就提前将检修门打开），该备案在事发后才由公司工程部审批通过。以上行为违反

经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责;生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

了金光华商业公司内部制定的《外来施工单位安全管理制度》[13]。且该公司内部安全管理职责分工不清，没有明确由该公司哪个部门对外来施工单位的安全生产负责牵头管理。

（2）对事发户外广告喷绘布高处更换作业的安全生产工作统一协调、管理不到位，未严格落实高处作业“五个必须”[14]的安全管理措施。金光华商业公司作为事发广告位的出租单位，未按照高处作业“五个必须”的要求对该事发户外广告喷绘布更换作业现场进行安全检查，未对事发户外广告喷绘布更换安装现场安全生产工作实施统一协调、管理，只检查了刘某国的出入证，未检查刘某国劳动防护用品的佩戴情况，未及时发现和制止刘某国未佩戴劳动防护用品（安全带、安全帽）违规进行高处作业的行为。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定。

（3）违规超期设置事发户外广告设施。事发户外广告设施行政许可有效期截止日期为2021年9月29日，金光华商业公司在未申请延期的情况下，继续将事发户外广告设施提供给金光华广场华为门店（华为经销商深圳世纪华腾信息科技有限公司）使用。以上行为违反了《深圳市户外广告设施管理办法》第二十九条[15]的规定。

---

[13] 金光华商业公司《外来施工单位安全管理制度》：三、施工现场安全管理 1.在施工前，需要办理动土、动火、登高、吊装、断路等安全手续的，由主管部门有关人员到保安部和工程部办理，手续完备后方可施工。

[14]《广东省安全生产委员会办公室 广东省应急管理厅关于实施高处作业“五个必须”的通知》（粤安办〔2020〕84号）：一、必须培训持证上岗。二、必须实行作业审批。三、必须做好个人防护。四、必须落实工程措施。五、必须安排专人监护。

[15]《深圳市户外广告设施管理办法》第二十九条：大型户外广告设施应当按照批准文件载明的要求设置，在有效期届满后十五日内，由大型户外广告设施设置人自行拆除并恢复原状。

经查：按照华为终端有限公司与至高企业策划公司签订的《框架采购协议》、至高企业策划公司与晶彩数码图像公司签订的《年度合作协议》，华为终端有限公司和至高企业策划公司在本次事故中，都不负有安全生产管理职责。

三、事故发生经过

金光华广场安装的“一楼 2 号门外人行道 2”“一楼消防中心门前”“负三楼 3 号车道 3”“负三楼 AB 电梯前室”“四楼 043 铺面门口”和“四楼 1、2、3 观光电梯前”视频监控探头记录了刘某国到达金光华广场、刘某国坠落至地面的瞬间和事发后救援处置情况。根据金光华广场安装的视频监控探头的视频记录显示，事故发生的具体时间（经核准，监控视频显示时间比北京时间快 1 分 52 秒）和调查询问结果确定为 8 月 10 日 8 时 45 分许。

（一）事发前有关情况

2024 年 7 月 31 日，华为终端有限公司发布“享界 S9”汽车广告画面，华为终端有限公司依据和至高企业策划公司签订的《框架采购协议》，由至高企业策划公司负责广告制作安装。至高企业策划公司依据和晶彩数码图像公司签订的《年度合作协议》，将深圳市全市 16 处商场“享界 S9”汽车广告喷绘布制作安装项目（包括金光华广场）交由晶彩数码图像公司负责。

8 月 5 日 9 时 24 分，晶彩数码图像公司项目部活动执勤张某意（负责该公司广告安装项目外包）通过微信接到本公司跟单部华为荣耀组长张某安装全市 16 处商场“享界 S9”汽车商场广

告喷绘布更换安装需求（张某从华为 esupplier 系统确认“享界 S9”汽车广告喷绘布制作安装订单）。然后，张某意将该 16 处商场“享界 S9”广告喷绘布的安装（包括金光华广场户外广告喷绘布）项目全部分包给深圳煜林广告公司老板（法定代表人）刘某国负责更换安装。

8 月 7 日，深圳煜林广告公司老板（法定代表人）刘某国在龙岗万科里广场更换安装“享界 S9”汽车广告喷绘布时（深圳市 16 处商场“享界 S9”汽车广告喷绘布更换安装项目中的第四个），安排当时跟刘某国一起更换安装“享界 S9”汽车广告喷绘布的临时聘请的李某波（负责广告喷绘布更换安装时地面区域的安全管理）于 8 月 10 日（星期六）5 时到罗湖区金光华广场更换安装“享界 S9”户外广告喷绘布。

8 月 7 日 16 时 21 分，刘某国联系金光华广场一楼华为门店（负责与金光华商业公司对接更换“享界 S9”汽车广告喷绘布的门店）经理钟某（深圳慧通商务有限公司员工，当时钟某已接到深圳慧通商务有限公司运营经理张某龙的通知，知晓要更换事发户外广告喷绘布事宜）要更换金光华广场事发户外广告喷绘布。刘某国询问钟某是否可以在 8 月 9 日早上安装，并将自己的高处作业特种作业操作证、保险购买单等资料通过微信发给钟某办理小散工程和零星作业备案、金光华广场《施工人员出入证》等手续。

8 月 8 日下午 17 时许，钟某到金光华商业公司营运部专项副主任邓某娟处办理金光华广场《施工人员出入证》。邓某娟要

求钟某通过手机扫描小散工程和零星作业备案二维码进行备案申报。钟某用手机拍了小散工程和零星作业备案二维码照片，然后将小散工程和零星作业备案二维码照片通过微信发给晶彩数码图像公司负责安装作业外包的张某意以及刘某国进行小散工程和零星作业备案。于是，张某意协助刘某国完成小散工程和零星作业备案扫码和备案资料输入。

8月8日18时30分许，邓某娟将办好的2个《施工人员出入证》交给金光华广场金光华商业公司一楼主管果某玲，由果某玲转交给华为门店工作人员。

8月8日18时51分许，华为门店工作人员尤佳超将刘某国和李某波的2个《施工人员出入证》通过快递邮递给刘某国。

8月9日11时27分许，刘某国通过微信询问钟某，确定8月10日5时许可以开始更换事发户外广告喷绘布。

8月9日22时58分，王某锋（金光华商业公司工程部维修主任）经询问确认刘某国等施工作业人员的《施工人员出入证》已办理后，按照果某玲在微信语音的要求（华为明天早上需要更换室外广告，需要工程部开一下四楼广告灯箱的检修门），王某锋就打开了四楼广告灯箱的检修门（王某锋当天23时下班，第二天王某锋9时才上班，于是王某锋就提前将检修门打开），然后，王某锋在微信群里回复，四楼广告灯箱的检修门已打开。

（二）事故发生经过

2024年8月10日4时许，李某波来到位于龙华区大浪街道上横朗第二工业区4号103的深圳煜林广告公司，发现刘某国和

平时运输广告材料的面包车（车牌号粤 BD8103）不在深圳煜林广告公司，李某波就在深圳煜林广告公司外面等候刘某国。

5 时 9 分，刘某国打电话要求李某波自己乘坐地铁到金光华广场。

7 时 6 分，刘某国驾驶面包车（车牌号粤 BD8103）到达嘉宾路金光华广场公交站台，将面包车上的“享界 S9”汽车广告喷绘布和相关材料卸下，放置在金光华广场公交站台旁的人行道上后，便在金光华广场公交站台等候李某波的到来。

7 时 13 分许，李某波乘坐地铁到了国贸地铁站，李某波出国贸地铁站 A 出口就看到刘某国和面包车（车牌号粤 BD8103）在嘉宾路金光华广场公交站台旁，广告喷绘布和相关物料都已放置在金光华广场公交站台旁的人行道上。刘某国让李某波先准备户外广告喷绘布更换安装前期工作，自己驾驶面包车去金光华广场负三楼停车场停车。然后，李某波将金光华广场事发灯箱广告位下方人行道区域用警戒带警戒起来，防止无关人员进入。金光华广场一楼金光华商业公司安管部值班保安员蒋某军看到李某波当时没有佩戴安全帽，就要求李某波佩戴好安全帽。

7 时 25 分许，刘某国停好车后，随身带着一捆绳子和一个工具挎包坐电梯来到金光华广场 4 楼 043 铺前，043 铺前的值班保安孙某龙查看了刘某国的《施工人员出入证》后，刘某国独自一人进入“反斗乐园”游戏厅里，从“反斗乐园”游戏厅西侧墙上已开启的四楼户外广告灯箱检修门，进入到事发灯箱广告固定支架上更换新的“享界 S9”汽车广告喷绘布。

7 时 35 分许，刘某国在事发灯箱广告固定支架上，将原“问界 M9”汽车广告喷绘布上方固定铁丝拆掉后，原“问界 M9”汽车广告喷绘布上部分下坠露出一个近似三角形灯箱广告背板（东侧宽，西侧窄），刘某国从裸露的三角形灯箱广告背板处喊李某波，要求李某波把新的“享界 S9”汽车广告喷绘布打开。然后，刘某国站在灯箱广告固定支架上将耐磨尼龙绳（以下简称“尼龙绳”）从裸露的三角形灯箱广告背板处下放到地面上。李某波用该尼龙绳将“享界 S9”汽车广告喷绘布右上角绑好，刘某国将“享界 S9”汽车广告喷绘布拉升到事发灯箱广告位。然后李某波就一直在一楼警戒区域负责现场管理，防止来往行人进入警戒区，就没有关注在上方外墙更换广告喷绘布作业的刘某国。

8 时 45 分，李某波先后听到两声巨响，先是一声很清晰的物体砸到金光华广场公交站台顶棚上的声音，然后是“嘭”的一声。随即，李某波就看到刘某国已经蜷缩倒在金光华公交站台后侧人行道地面上，头朝东南、脸朝地、腰部弯曲、双腿伸直，身体侧卧在人行道地面上，身上没有佩戴安全带，现场也没有发现安全帽，李某波立即跑到刘某国身边喊“刘某国”名字，但刘某国没反应。李某波于是把刘某国身体翻过来放平躺着，看到刘某国没外伤，也没有流血。

8 时 46 分，李某波拨打了“120”急救电话。“120”接线员一直与李某波保持通话状态，李某波按照“120”接线员的指导给刘某国做心肺复苏急救。

8 时 51 分，金光华商业公司安管部早班值班主任谷某峰现

场巡检时发现事故发生后，就马上打电话向金光华商业公司安管部经理耿某军报告了事故情况，耿某军询问了掉落人员情况，谷某峰说“情况不明，已拨打‘120’急救电话”，耿某军要求谷某峰做好现场维护，疏导现场人员。

8 时 55 分，“120”急救医生赶到现场，立即对刘某国进行抢救。

8 时 59 分许，耿某军先后打电话向金光华商业公司副总经理肖某和常务副总经理纪某报告了事故情况，然后乘坐的士从田贝碧水园小区赶往金光华广场。

9 时 4 分，耿某军在赶往金光华广场的路上，又打电话向金光华商业公司安全总监李某传（当时在休假中）报告了事故情况。

9 时 18 分，李某波用刘某国手机拨打微信电话向晶彩数码图像公司活动执勤张某意报告了刘某国在更换金光华广场户外广告喷绘布时跌落至地面、“120”急救医生正在抢救的情况。张某意立即将事故情况告诉当时一同在晶彩数码图像公司办公室的张某（晶彩数码图像公司跟单部华为荣耀组组长）。张某意、张某一起向当时正在办公室的唐某锋（晶彩数码图像公司生产部负责人）报告了事故情况，唐某锋马上当面又向当时正在办公室的牛某连（晶彩数码图像公司行政主管）通报了事故情况。

9 时 24 分，耿某军赶到金光华广场事发现场，看到金光华商业公司安管部的 5 名保安人员用绿色围挡布将伤者围蔽，“120”急救医生正在里面抢救。

9 时 26 分，耿某军打电话向辖区民警（警长）刘某宝和罗

湖社区书记姜某荣报告了事故情况。

9 时 28 分许，刘某国经“120”急救医生现场抢救无效死亡。

9 时 33 分，李某波又用刘某国手机给张某意发微信信息“人没了”，张某意立即向唐某锋等人汇报了刘某国经抢救无效死亡的情况。

9 时 34 分，唐某锋打电话向田某宇（晶彩数码图像公司总经理）报告了事故情况，田某宇要求立即派人到现场处理。接到指令后，唐某锋留守晶彩数码图像公司，牛某连、张某、张某意驱车赶往事发金光华广场。

9 时 35 分，华为终端公司产品经销商深圳世纪华腾信息科技有限公司（金光华广场华为门店）车企市场主管曹某得知事故发生后，通过微信向深圳慧通商务有限公司（华为终端公司的全资子公司）零售运营专员张某龙报告了事故情况。

9 时 40 分，华为终端公司采购对接人郑某平从公司门店管理部门了解到发生事故后，通过微信电话向至高企业策划公司项目总监舒某仕确认事故情况，舒某仕当时还不知道金光华广场发生该事故。

9 时 45 分，舒某仕打微信电话向晶彩数码图像公司张某确认事故发生后，立即从龙岗家里（叠翠新峰花园）开车赶往事发金光华广场。

9 时 48 分，舒某仕在赶往事发金光华广场路上通过微信电话向至高企业策划公司总经理李某玲报告了事故情况。李某玲安排舒某仕立即赶到事发现场进一步了解事故情况，跟进事故处

理。由于李某玲当时在澳门，不能马上赶到事发现场，李某玲电话告知至高企业策划公司法定代表人、董事长鲁某凤先到事发现场处理事故相关事宜，然后自己从澳门赶往事发现场。

10 时 1 分，张某龙打电话要求正在赶往事发现场的舒某仕跟进事故处理。

10 时 23 分，金光华商业公司工程部经理肖树彬打电话给正在休假的工程部装饰工程师何某，询问当时是否还有没有审批的已申报的小散工程和零星作业备案申请？还询问金光华广场华为门店有没有进行小散工程和零星作业备案申报？何某在家登录小散工程和零星作业备案系统，看到华为门店申报的小散工程和零星作业备案还没审批，就查看了申报提供的资料（有高空作业证件等材料），何某就审批通过了该备案（当时何某不知道金光华广场发生了事故）。

10 时 50 分许，鲁某凤、牛某连、张某、张某意赶到事发金光华广场，配合政府进行事故调查。

17 时，李某玲赶到事发金光华广场，组织至高企业策划公司和晶彩数码图像公司相关人员开会，安排事故善后相关事宜。

四、事故现场情况

（一）事故现场监控情况

金光华广场安装的“一楼 2 号门外人行道 2”“一楼消防中心门前”“负三楼 3 号车道 3”“负三楼 AB 电梯前室”“四楼 043 铺面门口”和“四楼 1、2、3 观光电梯前”视频监控探头（经核准，监控视频显示时间比北京时间快 1 分 52 秒）记录了刘某

国到达金光华广场、刘某国坠落至地面的瞬间和事发后救援处置情况。（见图 3、图 4、图 5、图 6、图 7、图 8）



图 3　8 月 10 日早上，刘某国、李某波到达金光华广场的视频截图



图 4　刘某国进入金光华广场的视频截图



图 5　刘某国到达金光华广场四楼的视频截图



图 6　李某波按照刘某国要求在金光华广场公交站台配合作业视频截图



图 7　刘某国从事发户外广告位坠落至金光华广场公交站台后侧人行道上视频截图

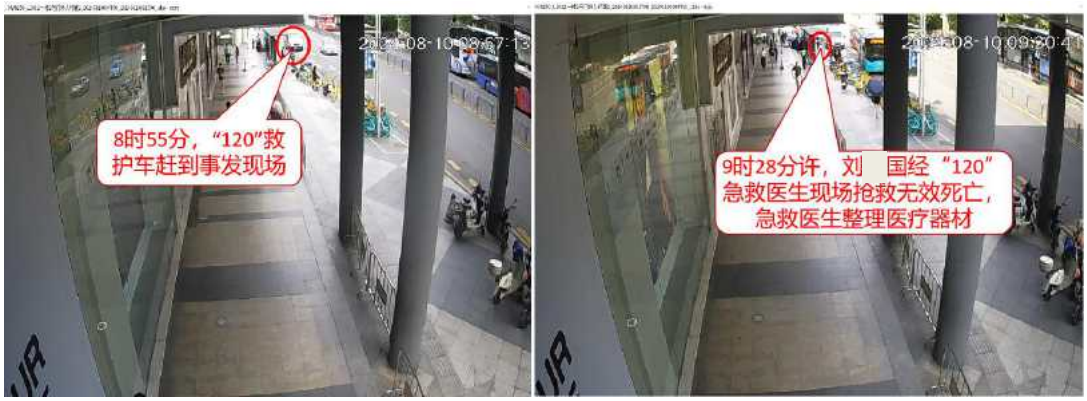


图 8　“120”急救医生到达事发现场和抢救结束视频截图

（二）事发位置现场情况

事发现场位于金光华广场主体建筑北面外墙西侧灯箱广告位区域，事发时，深圳煜林广告公司老板刘某国正站在该广告位灯箱广告内支架上，将原有的“问界M9”汽车广告喷绘布拆除，更换安装新的“享界S9”汽车广告喷绘布。事发后，该广告位“问界M9”汽车广告喷绘布上部分固定铁丝已被拆除，左上部分广告喷绘布下坠悬吊，露出一个近似三角形灯箱广告背板（东侧宽，西侧窄），西侧用尼龙绳吊着准备更换的“享界S9”汽车广告喷绘布。（见图9）

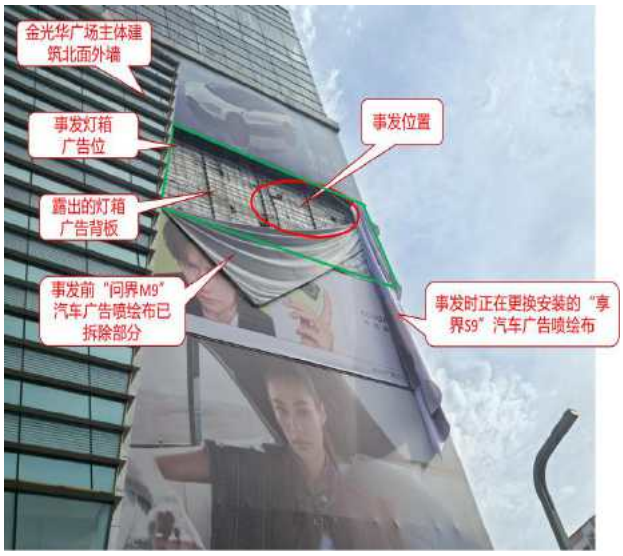


图9　事发后事发灯箱广告位情况图

（三）刘某国跌落后情况

刘某国从事发户外广告位灯箱支架上坠落至下方的金光华广场公交站台后侧人行道地面上，头朝东南、脸朝地、腰部弯曲、

双腿伸直，身体侧卧在人行道地面上，身上没有佩戴安全带，现场也没有发现有安全帽。（见图 10）



图 10 刘某国跌落至地面后情况示意图

经调查询问、视频监控记录和实地现场勘查，死者刘某国事发时所处位置和事故现场情景以及调查被询问人员所述一致。未出现故意破坏事故现场、毁灭有关证据的情况。

五、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

此起事故造成 1 人死亡。死者：刘某国，男，40 岁，汉族，河南扶沟县人，初中文化程度，生前系深圳煜林广告公司法定代表人。

（二）直接经济损失情况

此起事故造成的直接经济损失为 180 万元，主要为死亡赔偿

金、供养亲属抚恤金和丧葬费等费用。

六、事故应急处置及评估情况

（一）相关企业（个人）事故信息接报、应急响应、现场应急处置及评估情况

2024 年 8 月 10 日 8 时 45 分，刘某国临时聘请的李某波（负责广告喷绘布安装时地面区域的安全管理）看到刘某国坠落在金光华广场公交站台后侧人行道上，头朝东南、脸朝地、腰部弯曲、双腿伸直，身体侧卧在人行道地面上。李某波立即跑到刘某国身边喊“刘某国”名字，但刘某国没反应。李某波于是把刘某国身体翻过来放平躺着，看到刘某国没外伤，也没有流血。

8 时 46 分，李某波拨打了“120”急救电话。“120”接线员一直与李某波保持通话状态，李某波按照“120”接线员的指导给刘某国做心肺复苏急救。

8 时 51 分，金光华商业公司安管部早班主任谷某峰现场巡检时发现事故发生后，马上打电话向金光华商业公司安管部经理耿某军报告了事故情况，耿某军询问了掉落人员情况，谷某峰说“情况不明，已拨打‘120’急救电话”，耿某军要求谷某峰做好现场维护，疏导现场人员。

8 时 55 分，“120”急救医生赶到现场，立即对刘某国进行抢救。

8 时 59 分许，耿某军先后打电话向金光华商业公司副总经理肖某和常务副总经理纪某报告了事故情况，然后乘坐的士从田贝碧水园小区赶往金光华广场。

9 时 4 分，耿某军在赶往金光华广场的路上，又打电话向金光华商业公司安全总监李某传(当时在休假中)报告了事故情况。

9 时 18 分，李某波用刘某国手机拨打微信电话向晶彩数码图像公司活动执勤张某意报告了刘某国在更换金光华广场户外广告喷绘布时跌落至地面、“120”急救医生正在抢救的情况。张某意立即将事故情况告诉当时一同正在晶彩数码图像公司办公室的张某（晶彩数码图像公司跟单部华为荣耀组组长）。张某意、张某一起又向当时正在办公室的唐某锋（晶彩数码图像公司生产部负责人）报告了事故情况，唐某锋马上当面又向当时正在办公室的牛某连(晶彩数码图像公司行政主管)通报了事故情况。

9 时 24 分，耿某军赶到金光华广场事发现场，看到金光华商业公司安管部的 5 名保安人员已用绿色围挡布将伤者围蔽，“120”急救医生正在里面抢救。

9 时 26 分，耿某军打电话向辖区民警（警长）刘某宝和罗湖社区书记姜某荣报告了事故情况。

9 时 28 分许，刘某国经“120”急救医生现场抢救无效死亡。

9 时 33 分，李某波又用刘某国手机给张某意发微信信息“人没了”，张某意立即向唐某锋等人汇报了刘某国经抢救无效死亡的情况。

9 时 34 分，唐某锋打电话向田某宇（晶彩数码图像公司总经理)报告了事故情况，田某宇要求立即派人赶到事发现场处理。接到指令后，唐某锋留守晶彩数码图像公司，牛某连、张某、张

某意驱车一同赶往事发金光华广场。

9 时 35 分，华为终端公司产品经销商深圳世纪华腾信息科技有限公司（金光华广场华为门店）车企市场主管曹某得知事故发生后，通过微信向深圳慧通商务有限公司（华为终端公司的全资子公司）零售运营专员张某龙报告了事故情况。

9 时 40 分，华为终端公司采购对接人郑某平从公司门店管理部门了解到发生事故后，通过微信电话向至高企业策划公司项目总监舒某仕确认事故情况，舒某仕当时还不知道金光华广场发生该事故。

9 时 45 分，舒某仕打微信电话向晶彩数码图像公司张某确认事故发生后，立即从龙岗家里（叠翠新峰花园）开车赶往事发金光华广场。

9 时 48 分，舒某仕在赶往事发金光华广场路上通过微信电话向至高企业策划公司总经理李某玲报告了事故情况。李某玲安排舒某仕立即赶到事发现场进一步了解事故情况，跟进事故处理。由于李某玲当时在澳门，不能马上赶到事发现场，李某玲电话告知至高企业策划公司法定代表人、董事长鲁某凤先到事发现场处理事故相关事宜，然后自己从澳门赶往事发现场。

10 时 1 分，张某龙打电话要求正在赶往事发现场的舒某仕跟进事故处理。

10 时 50 分许，鲁某凤、牛某连、张某、张某意赶到事发金光华广场，配合政府进行事故调查。

17 时，李某玲赶到事发金光华广场，组织至高企业策划公

司和晶彩数码图像公司相关人员开会，安排事故善后相关事宜。

综上，该起事故发生后，现场人员立即拨打了“120”急救电话并按照“120”急救人员电话指导对伤者进行了心肺复苏急救。金光华广场值班人员发现事故后马上向本公司管理人员报告了事故情况，金光华广场管理人员接到报告后，立即打电话向辖区民警（警长）刘某宝和罗湖社区书记姜某荣报告了事故情况。“120”急救医生赶到后马上对伤者进行了现场抢救。至高企业策划公司和晶彩数码图像公司有关人员接到事故报告后，立即赶赴事发现场，协调处理相关事宜，并配合政府有关部门开展事故调查。整个应急处置、事故信息报告及时，应急响应程序正确，应急处置恰当，未出现相关企业和人员迟报、谎报、瞒报事故情形，也未发生救援不及时、故意破坏事故现场等行为。

（二）相关政府部门应急处置及评估情况

接到事故报告后，区应急管理局、罗湖公安分局、南湖街道办事处、南湖派出所等单位负责人及有关人员都第一时间赶赴事发现场，开展事故调查处理工作。区应急管理局责成华为终端有限公司、至高企业策划公司、晶彩数码图像公司和金光华商业公司妥善处理事故善后事宜，配合政府开展事故调查。

综上，该起事故发生后，政府相关部门及罗湖公安机关、南湖街道办事处接到事故报告后应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职行为。

（三）医疗救治和善后处置情况

1.医疗救治情况

2024年8月10日8时45分，刘某国临时聘请的李某波看到刘某国坠落在金光华广场公交站台后侧人行道上后，立即跑到刘某国身边喊“刘某国”名字，但刘某国没反应。李某波于是把刘某国身体翻过来放平躺着，看到刘某国没外伤，也没有流血。

8时46分，李某波拨打了“120”急救电话。“120”接线员一直与李某波保持通话联系，李某波按照“120”接线员的指导给刘某国做心肺复苏急救。

8时55分，“120”急救医生赶到现场，立即对刘某国进行抢救。

9时28分许，刘某国经“120”急救医生现场抢救无效死亡。

2.善后处置情况

事故发生后，南湖街道办事处立即组织华为终端有限公司、至高企业策划公司、晶彩数码图像公司和金光华商业公司有关负责人员部署善后处理事宜，要求安排专人负责对接赶到深圳处理死者善后事宜死者家属的居住和生活，安抚家属情绪和了解家属诉求。2024年8月16日，死者家属与晶彩数码图像公司签订了《人民调解协议书》。此起事故未引发人员聚集上访以及社会舆情事件。

七、事故原因分析

（一）事故现场勘查（调查）情况

1.事故发生位置勘查情况

金光华广场主体建筑北面外墙事发灯箱广告位区域共设置有4个灯箱广告位，事故发生在从上往下第二个灯箱广告位，该灯箱广告位最上边距离地面30米，灯箱广告框架长边为13米，短边为5米。（见图11）



图11 事发灯箱广告位勘查图

2.事发灯箱广告勘查情况

事发灯箱广告位框架由规格分别为0.05米和0.04米角钢焊接组成，并由膨胀螺丝与金光华广场主体建筑北面外墙固定，灯箱广告框架内靠墙采用直径0.016米圆钢井字形敷设成网状支架（竖向圆钢间距0.38米，水平圆钢间距0.50米，圆钢交叉处用焊接固定），该网状支架与四周角钢框架连接，网状支架圆钢上用扎带安

装着日光灯管，为灯箱广告提供背光光源。事发灯箱广告位框架上覆盖着用铁丝固定的广告喷绘布后形成灯箱广告。（见图 12）

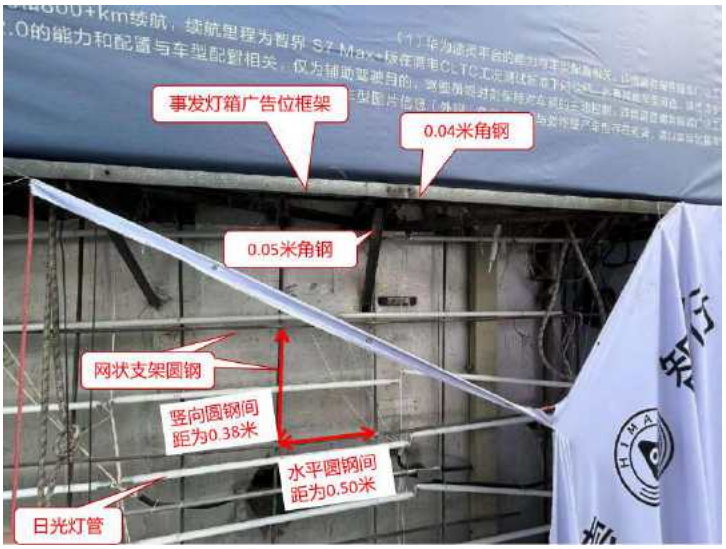


图 12 事发灯箱广告位框架勘查图

事发时，事发灯箱广告位框架上的“问界 M9”汽车广告喷绘布最上方固定铁丝已被拆除，左上部分广告喷绘布下坠悬吊，露出的灯箱广告背板呈一个近似三角形区域（东侧宽，西侧窄），事发灯箱广告位框架西侧准备更换上去的“享界 S9”汽车广告喷绘布已用尼龙绳吊着，上边西端头处已经用铁丝固定。“享界 S9”汽车广告喷绘布四周边缘部位在制作时均已安装有金属环形扣，并设置有红色加强固定绳。事发时，正在更换的“享界 S9”汽车广告喷绘布上部已有 2 处金属环形扣通过铁丝固定在框架边缘角钢上，固定的金属环形卡扣之间的距离为 3 米。“享界 S9”汽车广告喷绘布上部边缘从西往东第 2 个固定点（以下简称“事发广告喷绘布上部边缘第二固定点”）边缘部分从东往西撕

裂断开约 3.3 米，垂吊在事发灯箱广告位框架前。事发广告喷绘布上部边缘第二固定点裸露垂吊着一根事发广告喷绘布上部边缘的红色加强固定绳。在事发广告喷绘布上部边缘第二固定点附近的灯箱广告上部框架角钢上绑着一根尼龙绳，尼龙绳两端垂吊在灯箱广告位框架网状支架前。（见图 13、图 14）



图 13 事发灯箱广告位框架勘查图

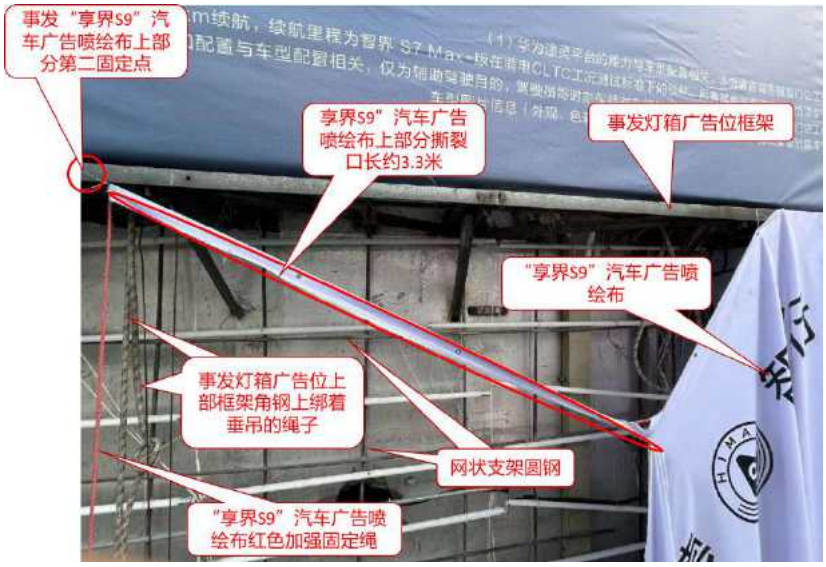


图 14 事发灯箱广告位框架内情况勘查图

事发后，8 月 20 日，在南湖派出所民警见证下，由晶彩数码图像公司聘请的高处作业人员将仍挂在事发灯箱广告位框架上的“问界 M9”汽车广告喷绘布和“享界 S9”汽车广告喷绘布取下后勘查，“享界 S9”汽车广告喷绘布上部边缘除了从第二固定点开始，由东往西沿广告喷绘布上部分边缘的撕裂口呈絮丝状外，其他部位喷绘布完好，没有撕裂，红色加强固定绳已从事发广告喷绘布抽出。（见图 15）



图 15 从事发广告位取下的“享界 S9”汽车广告喷绘布勘查

（二）刘某国坠落后勘查情况

事发后，刘某国坠落在金光华公交站台后侧人行道地面上，头朝东南、脸朝地、腰部弯曲、双腿伸直，身体侧卧在人行道地面上，身上没有佩戴安全带，坠落现场也没有发现有安全帽，右后侧裤兜里装着一把尖嘴钳。

（三）刘某国随身携带的尼龙绳和工具挎包调查、勘查情况

根据调查，事发前，刘某国带着 1 个工具挎包和一捆尼龙绳，从金光华广场四楼“反斗乐园”游戏厅内西侧墙上灯箱广告检修门进入到外墙灯箱广告框架内。事发时，刘某国已用携带的尼龙绳将要更换的“享界 S9”汽车广告喷绘布拉到事发灯箱广告位处，将工具挎包挂在灯箱广告框架内西侧转角处。事发后，8 月 20 日，在南湖派出所民警见证下，由晶彩数码图像公司聘请的高处作业专业人员将刘某国事发广告喷绘布更换安装作业时携带的工具挎包从悬挂在灯箱广告位框架内取出，拿到地面上，经核查，该工具挎包内只有钳子、螺丝刀、美工刀、眼镜、打火机、香烟等物品，没有安全带。（见图 16）



图 16 事发时，刘某国使用的工具挎包勘查图

（四）事发灯箱广告背光电源调查、勘查情况

根据调查，事发灯箱广告背光（日光灯管）电源由时控开关控制。星期日至星期四，事发灯箱广告背光（日光灯管）电源开启时间为 18 时 25 分，关闭时间为 22 时；星期五至星期六，事发灯箱广告背光（日光灯管）电源开启时间为 18 时 25 分，关闭时间为 22 时 30 分。事发 8 月 10 日为星期六，因此，事发时灯箱广告背光（日光灯管）电源时控开关处于关闭状态，事发灯箱广告框架内日光灯管和电源线路均不带电。（见图 17）



图 17　事发灯箱广告背光（日光灯管）电源开启、关闭时间勘查图

（五）劳动防护用品穿戴情况

经调查确认，事发时刘某国未佩戴安全带和安全帽等劳动防护用品。

（六）特种作业人员持证上岗调查情况

通过应急管理部“特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台”查询到刘某国相关证件信息，刘某国已取得高处作业特种作业操作证。（见图 18）



特 证书信息

最新证书信息

姓名	刘 国	初领日期	2021-12-23
性别	男	应复审日期	2024-12-22
作业类别	高处作业	有效期开始日期	2021-12-23
操作项目	高处安装、维护、拆除作业	有效期结束日期	2027-12-22
签发机关	深圳市应急管理局	实际复审日期	

以上信息仅供参考，如有疑问，请联系报名考试的考试机构或发证部门进行咨询。

图 18 刘某国特种作业人员资格查询截图

(七) 事故发生直接原因分析

1. 刘某国事发时作业情况分析

（1）根据调查询问（结合李某波描述的刘某国以往同类作业的更换安装方法）和现场勘查，事发前，刘某国已站在事发灯箱广告位框架上，先将该广告位上原“问界 M9”汽车广告喷绘布最上部分边缘固定铁丝松开，然后，在李某波的配合下，将要更换安装的“享界 S9”汽车广告喷绘布用尼龙绳吊拉到事发灯箱广告位框架一侧（西侧），再将“享界 S9”汽车广告喷绘布上边缘西端先用铁丝固在事发灯箱广告位上部框架上。

（2）根据事发后，事发“享界S9”汽车广告喷绘布上部边缘从西往东0米处（上部边缘西端）、3米处和6米处的3个金属环扣已经用铁丝固定在事发灯箱广告位上部框架上，“享界S9”汽车广告喷绘布上部边缘还有7米（事发灯箱广告位长为13米）需要用铁丝固定，且原“问界M9”汽车广告喷绘布从西往东上部边缘固定铁丝均已拆除。按照“享界S9”汽车广告喷绘布上边缘、两侧边缘、下边缘的固定更换作业顺序，可以判定刘某国事发时正在用铁丝将事发“享界S9”汽车广告喷绘布上部边缘固定在事发灯箱广告上部框架上。

综上分析，事发时，刘某国正在进行用铁丝将事发“享界S9”汽车广告喷绘布上部边缘固定在事发灯箱广告位上部框架上的更换安装作业。

2.刘某国固定事发广告喷绘布身体姿势分析

根据事故现场勘查分析，事发时，刘某国为了固定事发“享界S9”汽车广告喷绘布上部边缘，已将“享界S9”汽车广告喷绘布上部边缘最西端0米处和从西往东3米处的金属环扣，用铁丝紧定在事发灯箱广告位框架上边框角钢上，然后再继续用尼龙绳将“享界S9”汽车广告喷绘布上部边缘从西往东6米处第二个金属环扣吊拉到事发灯箱广告位框架从西往东6米处上边框角钢处悬吊着，准备用铁丝紧固。由于事发灯箱广告位框架长为13米，宽为5米，刘某国站在事发灯箱广告位框架的下边框角钢上，就无法将广告喷绘布上部边缘的金属环扣用铁丝固定到事

发灯箱广告位框架上边框角钢上，必须站在事发灯箱广告位框架内网状支架圆钢上，手才能够够着事发灯箱广告位框架上边框角钢固定位置。于是，刘某国沿网状支架圆钢向上爬到作业位置后，可能存在两种作业方法：一是可能用吊拉“享界S9”汽车广告喷绘布的尼龙绳另一端头将自己身体捆绑在网状支架圆钢上（现场没有发现其他可以捆绑的物品，只有吊拉“享界S9”广告喷绘布的尼龙绳），双手进行紧固作业；二是可能一只手抓着事发灯箱广告位框架内网状支架圆钢，单手进行紧固作业。然后刘某国双脚站在网状支架圆钢上，身体前倾，用铁丝将第二个金属环扣（“享界S9”汽车广告喷绘布上部边缘从西往东6米处）固定到事发灯箱广告位框架上边框角钢上。

3.事发“享界S9”汽车广告喷绘布情况分析

事发“享界S9”汽车广告喷绘布上部边缘重叠部分（安装红色加强固定绳位置）第二个金属环扣处（由西往东6米处）开始从东往西撕裂，从第二个金属环扣处往东喷绘布完好。事发喷绘布撕裂口呈拉扯形成的絮丝状。可以判定，事发广告喷绘布撕裂口是事发时，广告喷绘布承受到大于该广告喷绘布本身的拉伸强度的外力后所致。

4.刘某国坠落过程分析

根据事故现场勘查、视频监控记录和对有关人员的调查询问以及《法医病理司法鉴定意见书》（粤德方司鉴所[2024]病鉴字第163号）对刘某国尸检情况分析，事发时，为了固定“享界

S9”汽车广告喷绘布上部边缘，刘某国沿网状支架圆钢向上爬到作业位置后，用吊拉“享界S9”汽车广告喷绘布的尼龙绳另一端头将自己身体捆绑在网状支架圆钢上(或者一只手抓着事发灯箱广告位框架内网状支架圆钢)，然后刘某国双脚站在网状支架圆钢上，身体前倾，用铁丝将第二个金属环扣（“享界S9”汽车广告喷绘布上部边缘从西往东6米处)固定到事发灯箱广告位框架上边框角钢上，已用手将铁丝拧紧，刘某国还没有来得及用后侧裤兜里装着的尖嘴钳进一步将铁丝紧固，捆绑其身体的尼龙绳松脱（或抓着事发灯箱广告位框架内网状支架圆钢的手未抓紧，从网状支架圆钢上滑脱），刘某国身体失去平衡，从事发灯箱广告框架坠落。在坠落过程中，刘某国的手本能抓住垂吊在事发灯箱广告位框架前还未固定的“享界S9”汽车广告喷绘布，广告喷绘布上部第二固定点（从西往东6米）处承受不住突然增加的向下拉力，就从第二固定点的金属环扣处由东向西方向开始撕裂，致使当时手紧抓着“享界S9”汽车广告喷绘布的刘某国在坠落过程中以逆时针方向向西北方向坠落，在惯性作用下，最后刘某国抓着“享界S9”汽车广告喷绘布的手滑脱，刘某国整个身体向着西北方向甩出坠落。刘某国身体在坠落过程中先掉落到金光华广场公交站台雨棚上，再掉落在金光华广场公交站台后面的人行道上，后经“120”急救医生现场抢救无效死亡。

5.事故相关检验检测和鉴定情况

事故发生后，深圳市公安局罗湖分局南湖派出所委托广东德

方司法鉴定所对刘某国的死因作了司法鉴定，事故调查组聘请深圳市惠诚天下安全检测技术有限公司对事故现场进行了勘查测量。

（1）司法鉴定情况

根据深圳市公安局罗湖分局南湖派出所委托广东德方司法鉴定所于2024年9月18日出具的《法医病理司法鉴定意见书》（粤德方司鉴所[2024]病鉴字第163号），死者刘某国1.全身多器官、组织损伤：（1）胸腹部损伤：背部擦伤，左胸廓塌陷，左侧第1-12肋多发多段骨折；主动脉根部破裂伴心脏挫伤出血，左肺多发破裂伴双肺弥散片状挫伤出血，胸腔积血（500ml），心包积血（约50ml）；脾脏多发破裂，左侧肾上腺挫裂伤；四肢损伤：左侧尺桡骨、股骨及右侧胫腓骨骨折，左肩关节脱位，四肢散在挫伤。2.创伤、失血性休克病理征象：双眼球睑结膜及口唇苍白，心腔空虚，脾被膜皱缩；弥漫性脑水肿；心肌细胞横纹模糊伴部分心肌纤维扭曲或断裂；肺切面含血含液量减少伴代偿性肺气肿；全身各器官缺血改变。以上损伤具有明显外轻内重、广泛多发、特定分布之典型高坠损伤特点，符合巨大钝性暴力一次作用所致。鉴定意见为：死者刘某国符合高坠致全身多器官、组织损伤（尤其胸腹部损伤）引发急性创伤、失血性休克死亡。

（2）事故现场勘查测量情况

根据深圳市惠诚天下安全检测技术有限公司出具的《罗湖南

湖深圳市煜林广告有限公司“8·10”一般高处坠落事故直接原因技术分析报告》对此起高处坠落直接原因技术分析：事发时，为了固定“享界S9”汽车广告喷绘布上部边缘，刘某国沿网状支架圆钢向上爬到作业位置后，用吊拉“享界S9”汽车广告喷绘布的尼龙绳另一端头将自己身体捆在网状支架圆钢上(或者一只手抓着事发灯箱广告位框架内网状支架圆钢)，然后刘某国双脚站在网状支架圆钢上，身体前倾，用铁丝将第二个金属环扣（“享界S9”汽车广告喷绘布上部边缘从西往东6米处）固定到事发灯箱广告位框架上边框角钢上，已用手将铁丝拧紧，刘某国还没有来得及用后侧裤兜里装着的尖嘴钳进一步将铁丝紧固，捆绑其身体的尼龙绳松脱(或抓着事发灯箱广告位框架内网状支架圆钢的手未抓紧，从网状支架圆钢上滑脱)，刘某国身体失去平衡，从事发灯箱广告框架坠落。在坠落过程中，刘某国的手本能抓住垂吊在事发灯箱广告位框架前还未固定的“享界S9”汽车广告喷绘布，广告喷绘布上部第二固定点（从西往东6米）处承受不住突然增加的向下拉力，就从第二固定点的金属环扣处由东向西方向开始撕裂，致使当时手紧抓着“享界S9”汽车广告喷绘布的刘某国在坠落过程中以逆时针方向向西北方向坠落，在惯性作用下，最后刘某国抓着“享界S9”汽车广告喷绘布的手滑脱，刘某国整个身体向着西北方向甩出坠落。刘某国身体在坠落过程中先掉落到金光华广场公交站台雨棚上，再掉落在金光华广场公交站台后面的人行道上，后经“120”急救医生现场抢救

无效死亡。

综上，依据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86）对事故的分类，本次事故类别为高处坠落事故。

6.事故发生的直接原因

通过现场勘查、检测试验、调查询问和科学分析,造成此起事故的直接原因是:刘某国在未佩戴劳动防护用品的情况下，违规进行更换安装事发广告喷绘布时发生高处坠落,导致刘某国经急救医生现场抢救无效死亡。

（1）人的不安全行为

刘某国安全意识淡薄，在未佩戴劳动防护用品（安全带、安全帽等）情况下，违规违章从事更换事发广告喷绘布安装作业，导致刘某国作业过程中发生高处坠落死亡。

（2）物或环境的不安全状态

刘某国在更换事发建筑物外墙广告布作业时未设置作业平台和防护网等安全设施,事发灯箱广告位框架内也无安全可靠的站立和防护设施，作业过程中发生高处坠落的安全风险极大。

（八）事故发生的间接原因

通过现场勘查测试、调阅相关单位管理资料、调查询问有关人员和科学分析，造成此起事故发生的间接原因是:

1.深圳煜林广告公司未依法全面履行安全生产主体责任,对此起事故的发生负有管理责任。

2.晶彩数码图像公司对分包给深圳煜林广告公司更换安装

的事发户外广告喷绘布作业过程中，未对作业人员进行安全技术交底；未对更换安装作业安全生产工作实施统一协调、管理。

3.金光华商业公司落实本公司制定的规章制度不严格，内部安全管理职责分工不清；对从事事发广告喷绘布更换安装作业人员安全检查不到位；对更换事发广告喷绘布安装作业安全生产工作统一协调、管理不到位；违规超期设置事发户外广告。

八、有关责任单位存在的主要问题

（一）深圳煜林广告公司未依法全面履行安全生产主体责任；未按规定要求对事发作业现场进行安全风险危害辨识；未安排专门人员进行现场安全管理；未进行作业前安全技术交底工作；未监督、教育从业人员佩戴劳动防护用品。

（二）晶彩数码图像公司对分包给深圳煜林广告公司更换安装的事发户外广告喷绘布作业过程中，未按约定对事发广告喷绘布更换安装作业人员进行安全技术交底；未对事发广告喷绘布更换安装作业安全生产工作实施统一协调、管理。

（三）金光华商业公司落实本公司制定的规章制度不严格，内部安全管理职责分工不清；对从事事发广告喷绘布更换安装作业人员安全检查不到位；对更换事发广告喷绘布安装作业安全生产工作统一协调、管理不到位；违规超期设置事发户外广告。

九、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员

刘某国，男，群众，深圳煜林广告公司法定代表人，安全意

识淡薄，未佩戴劳动防护用品违规进行事发高处作业，对此起事故的发生负有直接责任。

鉴于刘某国已经死亡，**建议**不予追究其责任。

（二）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚和处理建议

1.对有关责任单位的行政处罚和处理建议

（1）深圳煜林广告公司，作为事发户外广告喷绘布更换安装单位，未按规定要求对事发作业现场进行安全风险危害辨识；未安排专门人员进行现场安全管理；未进行作业前安全技术交底工作；未监督、教育从业人员佩戴劳动防护用品。以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十三条、第四十四条的规定，对此起事故的发生负有管理责任。

建议罗湖区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[16]、《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十四条第（二）项[17]的规定对深圳煜林广告公司予以行政处罚。

（2）晶彩数码图像公司作为事发户外广告喷绘布更换安装分包单位，对分包给深圳煜林广告公司更换安装的事发户外广告喷绘布的安全生产工作未实施统一协调、管理；未按约定对深圳

[16]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[17]《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十四条第（二）项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

煜林广告公司从事事发户外广告喷绘布更换安装作业人员进行安全技术交底。以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，对此起事故的发生负有统一协调、管理缺失的责任。

建议南湖街道办事处依照《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[18]的规定对晶彩数码图像公司予以行政处罚，并将行政处罚情况于2025年1月27日前报送此起事故调查牵头单位（罗湖区应急管理局）。

（3）金光华商业公司作为金光华广场的商场营运管理和物业服务企业，落实本公司制定的规章制度不严格，内部安全管理职责分工不清；对从事事发户外广告喷绘布更换安装作业人员的安全检查不到位，对事发户外广告喷绘布更换安装作业的安全生产工作未实施统一协调、管理。以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，对此起事故的发生负有一定的管理责任。

建议南湖街道办事处依照《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定对金光华商业公司予以行政处罚，并将行政处罚情况于2025年1月27日前报送此起事故调查牵头单位（罗湖区应急管理局）。

同时，金光华商业公司违规超期设置事发户外广告位。

[18]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

建议南湖街道办事处依照有关规定进行处理，并将有关处理情况于2024年12月30日前报送此起事故调查牵头单位（罗湖区应急管理局）。

2.对有关责任人员的行政处罚和处理建议。

（1）**张某意**，晶彩数码图像公司活动执勤，对晶彩数码图像公司分包给深圳煜林广告公司更换安装的事发户外广告喷绘布作业的安全生产工作未实施统一协调、管理。以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，对此起事故的发生负有统一协调、管理缺失的责任。

建议南湖街道办事处依照《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定对张某意予以行政处罚，并将行政处罚情况于2024年12月30日前报送此起事故调查牵头单位（罗湖区应急管理局）。

（2）**纪某**，金光华商业公司常务副总经理，对事发户外广告喷绘布更换安装作业的安全生产工作未实施统一协调、管理。以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，对此起事故的发生负有统一协调、管理不到位的责任。

建议南湖街道办事处依照《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定对纪某予以行政处罚，并将行政处罚情况于2025年1月27日前报送此起事故调查牵头单位(罗湖区应急管理局）。

（三）建议由生产经营单位进行处理的事故责任人员

责成金光华商业公司依据本公司规定对此起事故的发生负有安全管理责任的公司安全总监李某传、安管部经理耿某军、工程部经理肖树彬进行处理，并将处理结果于2025年1月27日前报送此起事故调查牵头单位（区应急管理局）。

十、事故主要教训

此次事故的发生，暴露出以下问题:

企业安全生产主体责任不落实。一是深圳煜林广告公司从事有高处作业的广告喷绘布安装，但其公司只有法定代表人(老板)刘某国1个人，难以保证企业各项安全生产规章制度落实到位，在事发户外广告喷绘布更换安装作业现场安全管理、安全技术交底等方面无人管也无法管。二是金光华商业公司物业安全管理职责不清晰，对外来作业的管理部门之间职责不清晰，没有明确由哪个部门来负责安全生产，造成“谁都管、谁都不管、相互推诿”的现象；在未检查确认事发高处作业人员是否佩戴劳动防护用品和落实相应的安全管理措施的情况下，就准许作业人员进行事发户外广告喷绘布更换安装作业；未对事发户外广告喷绘布高处更换安装作业派人进行现场管理，物业安全管理职责落实不到位。三是晶彩数码图形公司对分包给深圳煜林广告公司的事发户外广告喷绘布更换安装作业统一协调管理不到位；未按照双方签订的《施工安全责任协议书》履行安全风险事项告知等安全责任，对事发户外广告喷绘布更换安装作业安装时间、安装过程不掌握，完全处于放任不管的状态。

十一、事故整改和防范措施建议

为预防类似事故再次发生，有关单位应针对存在的问题采取以下整改和防范措施：

（一）深圳煜林广告公司

深圳煜林广告公司要建立健全公司安全生产管理组织架构，落实安全生产责任制，加强公司安全生产管理。尤其要加强特种作业人员和特种作业现场的安全管理，落实作业人员的安全教育培训和安全技术交底，督促教育作业人员严格按照作业要求正确佩戴劳动防护用品，提高自我保护意识和防范能力。要切实加强作业过程安全检查，监督特种作业人员严格落实高处作业“五个必须”等有关规定要求，坚决杜绝对安全生产抱有侥幸心态。

（二）晶彩数码图像公司

一是要加强承包项目安全生产的组织管理。对于依法依规分包的项目，要对施工现场的安全生产工作实施统一协调、管理，严禁“一包了之，以包代管”。二是要加强对本公司分包项目承包单位（或长期合作单位）的资质资格、人员结构、内部管理组织框架等内容的考查论证，确保分包项目承包单位切实能履行双方签订合同（或协议）赋予的权责能力。三是要加强分包项目的施工现场安全管理。要搭建分包项目安全生产管理组织架构、责任到人，需要进行高处、涉电等特种作业时，除安排持证的人员作业外，还要安排专人负责施工现场的安全管理，落实安全技术交底和各项安全管控措施，督促施工人员严格按照安全操作规程

施工作业，及时发现并制止施工作业过程中的各种违法违规违章行为。

（三）金光华商业公司

作为金光华广场营运管理和物业服务企业单位，一是要牢固树立安全生产主体责任意识，进一步厘清本单位相关部门在日常和施工作业期间各自应当履行的安全生产管理职责，做到职责清晰，责任到部门到人，防止部门之间“谁都管、谁都不管、相互推诿”的现象发生。二是要督促公司各部门各岗位人员严格遵守执行公司制定的各项安全管理规章制度，进一步规范公司管理，做到在执行制度面前，不打折扣，一律平等，用制度管人管事。三是要加强大型户外广告设置管理，严格按照相关要求申报大型户外广告行政许可，严防违规超期设置。四是要加强金光华广场范围内小散工程和零星作业管理，严格落实辖区街道委托的小散工程和零星作业备案管理要求，切实加强施工单位和现场作业人员资格审查，严禁备案申请未审核通过就违规开工的情况发生。五是要加强对进入金光华广场管理区域内从事小散工程和零星作业的管理人员、施工人员的安全教育和风险告知，提升施工管理人员和施工作业人员的安全意识和事故防范技能。六是要加大金光华广场管理区域内所有小散工程和零星作业高处、涉电、有限空间等危险作业的安全巡查和管理，严查特种作业人员持证上岗及相关施工作业安全防范措施要求落实情况，及时发现、制止和处理违规违章作业行为，严防小散工程和零星作业等各类生产

安全事故发生。